



Số: 23/TB.ĐGTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 10 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

- 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Điền Nguyên, địa chỉ: Tổ 17, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- 2. Tên, địa chỉ của bên có tài sản đấu giá:** Trường Trung học phổ thông Gò Công, địa chỉ: Đường Trần Công Trường, Phường 5, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- 3. Tài sản đấu giá:**
 - Tên tài sản: Quyền khai thác kinh doanh căn tin trường học.
 - Diện tích cho thuê là: 129 m²
 - Thời gian cho thuê là: 03 (ba) năm học, mỗi năm học tính 08 tháng.
 - Nơi có tài sản: Trường Trung học phổ thông Gò Công, địa chỉ: Đường Trần Công Trường, Phường 5, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:**
 - Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày 25, 26, 27/03/2025.
 - Địa điểm: Tại nơi có tài sản.
- 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:**
 - Thời gian: Từ ngày phát hành thông báo đến 17 giờ 00 ngày 27/03/2025.
 - Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Điền Nguyên, địa chỉ: Tổ 17, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- 6. Giá khởi điểm, bước giá của tài sản đấu giá:**
 - 6.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 26.250.000 đồng/tháng tương đương 630.000.000 đồng/24 tháng (03 năm học).
 - 6.2. Bước giá: Là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm được bên có tài sản xác định ngay tại phiên đấu giá.
- 7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:**
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm ngàn đồng/hồ sơ).
 - Tiền đặt trước: 63.000.000 đồng/hồ sơ (Sáu mươi ba triệu đồng/hồ sơ).
 - Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc (từ ngày niêm yết đến hết ngày 27/03/2025):
 - + Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Điền Nguyên
 - + Số tài khoản: 100210611 mở tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang (Eximbank)
 - + Nội dung: “Họ tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vụ Quyền khai thác kinh doanh căn tin trường học của Trường Trung học phổ thông Gò Công.
- 8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, lưu ý đối với người trúng đấu giá:**
 - 8.1. Điều kiện tham gia đấu giá:
 - Cá nhân, tổ chức đang sinh sống, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự, Luật đấu giá và các văn bản pháp luật có liên quan;
 - Có Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.



- Người tham gia đấu giá đảm bảo sức khỏe tốt (Giấy khám sức khỏe trong hạn 06 tháng đến ngày đăng ký);

- Người tham gia đấu giá không xâm mình, không tiền án tiền sự, không tệ nạn xã hội.

- Việc đăng ký tham gia đấu giá phải do người đại diện theo pháp luật của tổ chức thực hiện.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá, thay mình quyết định giá trả và trả giá tại phiên đấu giá, ký tên vào biên bản đấu giá hoặc các công việc khác liên quan đến việc đấu giá.

- Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

8.2. Cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân người đăng ký tham gia đấu giá phải điền thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, ký tên và trực tiếp nộp phiếu, hồ sơ đăng ký theo quy định, nếu người khác đi nộp thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ;

- Đối với tổ chức thì người đại diện theo pháp luật phải điền thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, ký tên và đóng dấu của tổ chức theo quy định, người đại diện theo pháp luật có thể trực tiếp nộp phiếu và hồ sơ đăng ký hoặc phân công người của tổ chức đến nộp. Người được phân công phải có giấy tờ chứng minh được mình là người được tổ chức phân công, được giới thiệu đến nộp hồ sơ;

- Hồ sơ gồm:

+ 01 Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá (bản chính theo mẫu của tổ chức đấu giá);

+ 01 Bản sao CCCD/Căn cước của người đăng ký tham gia đấu giá (người đại diện theo pháp luật của tổ chức), người đi nộp thay theo văn bản ủy quyền (văn bản phân công, giới thiệu) hợp lệ (nếu có).

+ 01 Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ 01 Giấy khám sức khỏe trong hạn 06 tháng đến ngày đăng ký

+ 01 Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức (Đối với tổ chức);

8.3. Lưu ý đối với người trúng đấu giá:

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hoạt động người trúng giá phải đảm bảo có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Thời gian hoạt động của căn tin: Từ 06:00 giờ đến 18:00 giờ hàng ngày

- Người trúng đấu giá và nhân viên không lưu trú tại trường.

- Phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra định kỳ;

- Phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh;

- Phải có bảng niêm yết giá cả, giá trên phải được Nhà trường chấp thuận trước mỗi kỳ 06 tháng;

- Không được phép bán rượu bia, thuốc lá, chất cấm khác, không lắp đặt hệ thống âm thanh, tổ chức karaoke, hình thức cờ bạc, rút thăm trúng thưởng và các hình thức kinh doanh khác;

- Hàng hóa bán phải được trưng bày sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan, gọn gàng, có nguồn gốc, xuất xứ, còn hạn sử dụng, không bị hư hỏng, oi thiu, được che đậy tránh côn trùng, bụi bẩn bu bám;

- Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường (nếu có) cho các trường hợp về việc vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Người trúng đấu giá nếu có thuê nhân viên làm việc phải có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, có quản lý sơ yếu lý lịch, khám sức khỏe định kỳ;

- Nhân viên bán hàng phải đảm bảo vệ sinh, ăn mặc lịch sự gọn gàng, giao tiếp hòa nhã, đúng mực, không xăm mình, không tiền án tiền sự, không tệ nạn xã hội;

- Tài sản nào được trường trang bị cho căn tin phải giữ gìn, bảo quản, nếu mất hay hư hỏng phải bồi thường;

- Tự trang bị đồng hồ điện, đồng hồ nước và thanh toán tiền điện, nước phát sinh hàng tháng, đồng thời chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình sử dụng nếu có hư hỏng thì căn tin tự sửa chữa, khắc phục.

- Sau khi có kết quả đấu giá tiền đảm bảo hợp đồng được tính như sau:

+ Trong trường hợp tổng 02 tháng tiền thuê tài sản cao hơn số tiền đặt trước thì người trúng đấu giá phải nộp thêm số tiền chênh lệch sao cho đủ 02 tháng tiền thuê theo kết quả đấu giá.

+ Trong trường hợp tổng 02 tháng tiền thuê tài sản bằng hoặc thấp hơn số tiền đặt trước thì không cần nộp thêm, số tiền đặt trước ban đầu sẽ là tiền đảm bảo hợp đồng.

- Người trúng đấu giá không được chuyển nhượng hợp đồng cho người khác với bất cứ lý do gì. Nếu vi phạm nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng và không hoàn trả lại số tiền đã đóng.



- Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng:
- + Lần 01: Lập biên bản nhắc nhở lần thứ 1.
- + Lần 02: Lập biên bản nhắc nhở lần thứ 2.
- + Lần 03: Lập biên bản chấm dứt hợp đồng thuê tài sản, không được nhận lại số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê mặt bằng căn tin của Nhà trường trong lần kế tiếp.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: **14 giờ 00 ngày 01/04/2025.**
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Trường Trung học phổ thông Gò Công, địa chỉ: Đường Trần Công Trường, Phường 5, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

11. Khách hàng có nhu cầu liên hệ:

- Trụ sở chính Công ty Đấu giá Hợp danh Điền Nguyên, địa chỉ: Tổ 17, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
 - Điện thoại: 02733.887579; 0943209737;
 - Website: www.daugiadiennguyen.com.vn
- Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Trường Trung học phổ thông Gò Công (lưu HS và niêm yết công khai);
- Niêm yết tại nơi tổ chức đấu giá;
- Lưu Hồ sơ TCDG.

TUQ.GIÁM ĐỐC

THÀNH VIÊN HỢP DANH



Lê Nguyễn Thanh Trà



Số: 10/QCPĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 10 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo HĐDV.TCĐG số 10/2025/HĐDV.TCĐG ngày 10/03/2025)

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 23/VBHN-VPQH, ngày 16 tháng 9 năm 2024;

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 10/2025/HĐDV.TCĐG ngày 10/03/2025 giữa Trường Trung học phổ thông Gò Công với Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Nguyên.

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Điện Nguyên ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Quyền khai thác kinh doanh căn tin trường học.
- Diện tích cho thuê là: 129 m²
- Thời gian cho thuê là: 03 (ba) năm học, mỗi năm học tính 08 tháng.
- Nơi có tài sản: Trường Trung học phổ thông Gò Công, địa chỉ: Đường Trần Công Trường, Phường 5, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày 25, 26, 27/03/2025.
- Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày phát hành thông báo đến 17 giờ 00 ngày 27/03/2025.
- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Điện Nguyên, địa chỉ: Tổ 17, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Giá khởi điểm: 26.250.000 đồng/tháng tương đương 630.000.000 đồng/24 tháng (03 năm học).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm ngàn đồng/hồ sơ).

Số tiền này không được trả lại trừ trường hợp bên Tổ chức đấu giá và bên Người có tài sản dừng đấu giá;

- Tiền đặt trước: 63.000.000 đồng/hồ sơ (Sáu mươi ba triệu đồng/hồ sơ).



- Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ thuê tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công ty có trách nhiệm chuyển lại cho bên có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác để bên có tài sản thu và xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm các quy định liên quan sẽ được công ty hoàn trả lại trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, phí chuyển trả tiền được trừ vào số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá.

- Số tiền đặt trước người tham gia đấu giá không được nhận lại trong các trường hợp sau đây:

+ Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

+ Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá;

+ Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá;

+ Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá;

+ Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá.

- Tiền đặt trước quy định tại Khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc (từ ngày niêm yết đến hết ngày **27/03/2025**):

+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Điện Nguyên

+ Số tài khoản: 100210611 mở tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang (Eximbank)

+ Nội dung: “Họ tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vụ Quyền khai thác kinh doanh căn tin trường học của Trường Trung học phổ thông Gò Công.

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, lưu ý đối với người trúng đấu giá:

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đang sinh sống, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Dù điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự, Luật đấu giá và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Có Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Người tham gia đấu giá đảm bảo sức khỏe tốt (Giấy khám sức khỏe trong hạn 06 tháng đến ngày đăng ký);

- Người tham gia đấu giá không xâm mình, không tiền án tiền sự, không tệ nạn xã hội.

- Việc đăng ký tham gia đấu giá phải do người đại diện theo pháp luật của tổ chức thực hiện.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá, thay mình quyết định giá trả và trả giá tại phiên đấu giá, ký tên vào biên bản đấu giá hoặc các công việc khác liên quan đến việc đấu giá.

- Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt

động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân người đăng ký tham gia đấu giá phải điền thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, ký tên và trực tiếp nộp phiếu, hồ sơ đăng ký theo quy định, nếu người khác đi nộp thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ;

- Đối với tổ chức thì người đại diện theo pháp luật phải điền thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, ký tên và đóng dấu của tổ chức theo quy định, người đại diện theo pháp luật có thể trực tiếp nộp phiếu và hồ sơ đăng ký hoặc phân công người của tổ chức đến nộp. Người được phân công phải có giấy tờ chứng minh được mình là người được tổ chức phân công, được giới thiệu đến nộp hồ sơ;

- Hồ sơ gồm:

+ 01 Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá (bản chính theo mẫu của tổ chức đấu giá);

+ 01 Bản sao CCCD/Căn cước của người đăng ký tham gia đấu giá (người đại diện theo pháp luật của tổ chức), người đi nộp thay theo văn bản ủy quyền (văn bản phân công, giới thiệu) hợp lệ (nếu có).

+ 01 Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ 01 Giấy khám sức khỏe trong hạn 06 tháng đến ngày đăng ký

+ 01 Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức (Đối với tổ chức);

3. Lưu ý đối với người trúng đấu giá:

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hoạt động người trúng giá phải đảm bảo có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Thời gian hoạt động của căn tin: Từ 06:00 giờ đến 18:00 giờ hàng ngày

- Người trúng đấu giá và nhân viên không lưu trú tại trường.

- Phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra định kỳ;

- Phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh;

- Phải có bảng niêm yết giá cả, giá trên phải được Nhà trường chấp thuận trước mỗi kỳ 06 tháng;

- Không được phép bán rượu bia, thuốc lá, chất cấm khác, không lắp đặt hệ thống âm thanh, tổ chức karaoke, hình thức cờ bạc, rút thăm trúng thưởng và các hình thức kinh doanh khác;

- Hàng hóa bán phải được trưng bày sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan, gọn gàng, có nguồn gốc, xuất xứ, còn hạn sử dụng, không bị hư hỏng, ối thiu, được che đậy tránh côn trùng, bụi bẩn bu bám;

- Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường (nếu có) cho các trường hợp về việc vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Người trúng đấu giá nếu có thuê nhân viên làm việc phải có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, có quản lý sơ yếu lý lịch, khám sức khỏe định kỳ;

- Nhân viên bán hàng phải đảm bảo vệ sinh, ăn mặc lịch sự gọn gàng, giao tiếp hòa nhã, đúng mực, không xăm mình, không tiền án tiền sự, không tệ nạn xã hội;

- Tài sản nào được trường trang bị cho căn tin phải giữ gìn, bảo quản, nếu mất hay hư hỏng phải bồi thường;

- Tự trang bị đồng hồ điện, đồng hồ nước và thanh toán tiền điện, nước phát sinh hàng tháng, đồng thời chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình sử dụng nếu có hư hỏng thì căn tin tự sửa chữa, khắc phục.

- Sau khi có kết quả đấu giá tiền đảm bảo hợp đồng được tính như sau:

+ Trong trường hợp tổng 02 tháng tiền thuê tài sản cao hơn số tiền đặt trước thì người trúng đấu giá phải nộp thêm số tiền chênh lệch sao cho đủ 02 tháng tiền thuê theo kết quả đấu giá.

+ Trong trường hợp tổng 02 tháng tiền thuê tài sản bằng hoặc thấp hơn số tiền đặt trước thì không cần nộp thêm, số tiền đặt trước ban đầu sẽ là tiền đảm bảo hợp đồng.

- Người trúng đấu giá không được chuyển nhượng hợp đồng cho người khác với bất cứ lý do gì. Nếu vi phạm nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng và không hoàn trả lại số tiền đã đóng.

- Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng:

+ Lần 01: Lập biên bản nhắc nhở lần thứ 1. .

+ Lần 02: Lập biên bản nhắc nhở lần thứ 2.

+ Lần 03: Lập biên bản chấm dứt hợp đồng thuê tài sản, không được nhận lại số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê mặt bằng căn tin của Nhà trường trong lần kế tiếp.

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời hạn thực hiện hợp đồng đấu giá: Kể từ ngày các bên ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đến khi hoàn tất công việc liên quan.

2. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: **14 giờ 00 phút ngày 01/04/2025.**

3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Trường Trung học phổ thông Gò Công, địa chỉ: Đường Trần Công Trường, Phường 5, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, Xác định thứ tự người tham gia đấu giá, cách thức trả giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Xác định thứ tự trả giá: Người tham gia đấu giá được rút thăm số thứ tự trả giá ngay tại cuộc đấu giá.

4. Cách thức trả giá:

- Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

97 - C
G TY:
OP DA:
GUYÊ
T. TIẾT

- Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề;

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá: Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 10. Bước giá; giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ:

1. Bước giá: Là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm được bên có tài sản xác định ngay tại phiên đấu giá.

2. Xác định giá trả hợp lệ và giá trả không hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ:

+ Người tham gia trả giá thực hiện trả giá đúng quy định tại Khoản 4 Điều 8 Quy chế này.

+ Ghi giá trả bằng số và bằng chữ phải thống nhất nhau;

- Giá trả không hợp lệ:

+ Người tham gia trả giá thực hiện trả giá không đúng quy định tại Khoản 4 Điều 8 Quy chế này.

+ Ghi giá trả bằng số và bằng chữ không thống nhất nhau;

Điều 11. Các quy định khác:

- Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật đấu giá, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

+ Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

+ Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

- Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

+ Ký biên bản đấu giá, hợp đồng thuê tài sản đấu giá;

+ Thanh toán đầy đủ tiền thuê tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.



- Thời hạn ký hợp đồng thuê: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành người trúng đấu giá phải đến Trường THPT Gò Công để thương thảo và ký kết hợp đồng thuê tài sản.

+ Trường hợp, người trúng đấu giá tài sản không đến thương thảo và ký kết hợp đồng thuê tài sản đúng thời hạn nêu trên thì xem như tự ý từ bỏ việc thuê tài sản. Tiền đặt trước thuộc về Ngân sách Nhà nước.

- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận giữa bên có tài sản và người trúng đấu giá trong hợp đồng thuê.

+ Trường hợp, người trúng đấu giá tài sản không thanh toán tiền đúng thời hạn nêu trên thì xem như tự ý từ bỏ việc thuê tài sản. Tiền đặt trước thuộc về Ngân sách Nhà nước.

+ Trong trường hợp người thuê được tài sản đấu giá không nhận tài sản thì xem như tự ý từ bỏ việc thuê tài sản. Khoản tiền đặt trước thuộc về Ngân sách Nhà nước.

- Phương thức thanh toán tiền: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian giao tài sản trúng đấu giá: Ngay sau khi người trúng đấu giá ký hợp đồng thuê và nộp đủ số tiền thuê tài sản đấu giá.

- Địa điểm bàn giao: Nơi có tài sản.

- Phương thức giao: Giao trực tiếp cho người trúng đấu giá.

Điều 12. Tổ chức thực hiện.

Tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

TUQ.GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN HỢP DANH



Lê Nguyễn Thanh Trà